NOX FIANÇA/GARANTIA INVESTE – Cláusula padrão

O Inquilino contratou o produto NOX FIANÇA/Garantia Investe ("Garantia Investe"), na modalidade de caução em títulos públicos, junto à NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA, que atuará em conjunto com uma Corretora Parceira para viabilizar a aquisição desses títulos pelo Inquilino.

A NOX FIANÇA, além de atuar como facilitadora na relação entre o Inquilino e a Corretora Parceira em relação à Garantia Investe, será responsável pela gestão da inadimplência deste contrato de locação, conforme descrito nos Termos & Condições dos Serviços NOX FIANÇA (T&C), constantes do Anexo I deste instrumento. As Partes estão cientes de que a NOX FIANÇA não possui responsabilidade de acompanhar o cumprimento deste contrato. Assim, caberá exclusivamente à Imobiliária: (i) verificar a efetiva ocorrência de eventuais inadimplências; (ii) comunicar à NOX FIANÇA, informando o valor em aberto; e (iii) acionar a Garantia Investe para que a NOX FIANÇA providencie o resgate dos valores devidos pelo Inquilino. Após o resgate, a Imobiliária receberá os montantes e ficará encarregada de repassá-los ao Locador.

A cada Evento de Inadimplência comunicado pela Imobiliária, a NOX FIANÇA notificará o Inquilino, nos termos previstos nos T&C do Inquilino constantes do Anexo I deste instrumento, para que reponha integralmente o valor resgatado destinado à quitação da dívida informada.

O não atendimento à notificação será considerado inadimplemento contratual, podendo ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis, incluindo o encerramento do Contrato de Locação e a retomada do imóvel locado. Nesta hipótese, o Inquilino reconhece ser o único responsável por todos os custos decorrentes das medidas adotadas para retomada do imóvel, incluindo as despesas com o ajuizamento de ação de despejo.

Para operar a Garantia Investe e efetuar os resgates de valores devidos, a NOX FIANÇA atuará como procuradora do Inquilino, o qual aceitou eletronicamente a procuração constante do ANEXO II deste Contrato de Locação. A referida procuração concede à NOX FIANÇA plenos poderes para comunicar, movimentar, solicitar resgates e reinvestimentos em nome do Inquilino, sem a necessidade de anuência prévia deste ou das demais Partes deste instrumento.

Por fim, ao assinarem este contrato, as Partes declaram que a NOX FIANÇA atuará sempre conforme as instruções da Imobiliária e não terá responsabilidade por verificar a ocorrência de inadimplência, nem por qualquer aspecto relacionado à gestão da locação. Locatário, Locador e Imobiliária Parceira reconhecem, de forma inequívoca, que eventuais desacordos ou litígios decorrentes deste Contrato de Locação não envolverão o serviço prestado por meio da Garantia Investe.